

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011 *5575 ק.קהל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

מס' התיק: 70126411א

מס' החשבון: 977264902

חוזה פיתוח

מ ה ו ו נ

27-06-2018

שנערך ונחתם ב- _____ ביום _____ לחודש _____ שנת _____

ביום _____ לחודש _____ שנת _____

ב י נ

הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור יהודה ושומרון (להלן - הממונה), שכתובתו לצורך חוזה זה: **בניין המינהל האזרחי**

מצד אחד

ל ב י נ

מס' זיהוי/תאגיד 513790238

יקב פסגות בע"מ

(להלן - היוזם), שכתובתו לצורך חוזה זה היא: **פסגות 1 פסגות**

מצד שני;

מ ב ו א

המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי חוזה הפיתוח המצורפים לו ואשר רק ביחד הם מהווים את החוזה

ה ו א י ל ומשמעות המונחים שבחוזה זה תהיה בהתאם לאמור להלן במבוא זה, אלא אם מהקשר הדברים מתחייבת משמעות אחרת על פי החוזה:

"המגרש": המגרש המתואר בתרשים המצורף והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, ואשר פרטיו הם:

המקום: **מ.א. מטה בנימ** השטח: **11,565** מ"ר בערך

גוש/כפר: _____ חלקה/דף: _____

מגרש(ים) מס' **309** לפי תכנית מפורטת מס' **241/5**

"המבנים": **מפעל**.

"יום אישור העסקה": התאריך בו אושרה העסקה נשוא חוזה זה על-ידי הנהלת הממונה,

חוזה: 700/12 תנאים: 705/12 ת.הפקה: 10:15:18 29/04/2018 70126411א

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011, 5575 ק.קהל א, ב, ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

דהיינו 29.04.2018.

"תקופת הפיתוח": 48 חודשים, החל מיום אישור העסקה וכלה ביום 29.04.2022.

"תקופת החכירה": 49 שנים, החל מיום אישור העסקה.

"מטרת ההקצאה": הקמת יקב.

"היעוד": על-פי התכנית הנ"ל דהיינו:

תעשייה ומלאכה.

"שיעור הניצול": קיבולת בניה המותרת על-פי התכנית הנ"ל, דהיינו _____ אחוזים בקומה, ב – _____ קומות, ובסה"כ _____ אחוזים מההווים _____ יחידות והמסתכמים ב – 12143.0 מ"ר מבונים

"שטח עיקרי": 9,714.4 מ"ר.

"שטח שרות": 2,428.6 מ"ר.

"הערך היסודי של המגרש": ערך המגרש ליום אישור העסקה, דהיינו 3,155,853.59 ש"ח (שלושה מיליון מאה חמישים וחמישה אלף שמונה מאות חמישים ושלושה ש"ח + 59 אג').

"המדד היסודי": מדד המחירים לצרכן האחרון שהיה ידוע ביום אישור העסקה.

"התמורה": _____

סך של 978,314.61 ש"ח. תשלום זה יישב כתשלום עבור דמי שימוש שנתיים מההווים עבור השימוש במגרש לתקופת החכירה כהגדרתה בחוזה החכירה המצ"ב.

ידוע לזים כי "התמורה" כהגדרתה בחוזה זה מהווה תשלום בגין שטח מבונה עיקרי ושרות בסך 12143.0 מ"ר כמפורט לעיל, וכי תמורת אישור הממונה להגדלת קיבולת הבניה או לכל שינוי שבעקבותיו יעלה ערך המקרקעין נשוא חוזה זה כתוצאה מהשינוי, בין בדרך של הקלה בין בדרך של שינוי תכנית מפורטת ובין בכל דרך אחרת זכאי הממונה, בין היתר, לתמורה נוספת בשעור כפי שיקבע הממונה מעת לעת.

למען הסר ספק, היוזם ישלם מס ערך מוסף כדין החל על כל אחד מהתשלומים הנ"ל בהתאם לשיעורו של מס הערך במועד תשלומו.

"המועד להגשת התכניות": לא יאוחר מתום 9 חודשים מיום אישור העסקה.

"המועד להתחלת הבניה": לא יאוחר מתום 18 חודשים מיום אישור העסקה.

"המועד לסיום יציקת היסודות": לא יאוחר מ- 29.04.2020.

"המועד להשלמת השלד": לא יאוחר מ- 29.04.2021.

"המועד להשלמת הבניה": תאריך סיום תקופת הפיתוח.

ו ה ו א י ל והממונה בהתאם לסמכותו הוא המנהל והמחזיק של המגרש ;
ו ה ו א י ל והממונה יהיה מוכן להחכיר ליוזם את המגרש בתנאי מוקדם ורק לאחר שהיוזם יפתח את המגרש ויבנה עליו את המבנים תוך תקופת הפיתוח כדי שישמשו למטרת ההקצאה ובתנאי שימלא את כל יתר התנאים של חוזה זה ;

ו ה ו א י ל והממונה מוכן להעמיד את המגרש לרשותו של היוזם לתקופת הפיתוח בלבד וזאת רק לשם בניית המבנים למטרת ההקצאה על-פי היעוד ושעור הניצול, הכל כמוגדר לעיל, והיוזם מסכים לקבל את המגרש לרשותו בתנאים האמורים ;

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011 *5575 ק.קהל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

ו ה ו א י ל והיוזם מצהיר בזה כי לא חלה עליו מגבלה באשר להתקשרותו עם הממונה בחוזה פיתוח זה לפי הוראות סעיף 12 (ג) של חוזה פיתוח זה וכי ידוע לו שרק בתנאי מוקדם ויסודי זה מוכן הממונה להתקשר עמו על-פי חוזה פיתוח זה;

ו ה ו א י ל ואם היוזם יוכר על-ידי הממונה כקבלן, כהגדרתו בסעיף קטן-3(ה) של חוזה זה, הממונה יסכים לכך שהוא יהיה רשאי, תוך שנה אחת בלבד מתום תקופת הפיתוח, להעביר את זכויותיו למי שהיוזם בנה עבורו מבנים או דירות על המגרש, אולם זאת בכפוף להוראות סעיף קטן 3(ה) של חוזה זה ובכפוף לכך שאם מטרת ההקצאה היא לתעשיה או מלאכה או לתיירות תינתן המלצה של משרד התעשיה והמסחר או משרד התיירות, בהתאם לענין, להעברת הזכויות הנ"ל;

ו ה ו א י ל ואם היוזם הוא יותר מאדם או מתאגיד אחד, התחייבויותיהם של האנשים או התאגידים המהווים את היוזם תהיינה ביחד ולחוד ואילו זכויותיהם על-פי חוזה זה תהיינה רק ביחד;

ו ה ו א י ל ובנוסף לתנאי חוזה הפיתוח שלהלן יחולו התנאים המיוחדים הבאים:

היוזם מתחייב בזאת להעסיק חברת אבטחה, שהיא בעלת כל ההיתרים הנדרשים על פי דין ותחיקת בטחון בכדי לפעול באזור יהודה ושומרון, ואשר קיבלה אישור לכך מאת המינהל האזרחי, לשם אבטחת ביצוען של כל העבודות המבוצעות על פי חוזה הפיתוח. חברת האבטחה תפעל על פי הנחיות החטיבה המרחבית הנוגעת לעניין.

היוזם מתחייב בזאת לתאם ביצוע כל עבודה על פי חוזה הפיתוח, לפני ביצועה, עם החטיבה המרחבית הנוגעת לעניין. אם חוזה זה מתייחס לבניית יחידת דיור חד-משפחתי או דו-משפחתי תיאום ביצוע עבודות תהיה באמצעות רכוז הבטחון של הישוב.

אין בחוזה זה כדי לגרוע מכוחם של מפקד כוחות צה"ל באזור ו/או ראש המינהל האזרחי באזור להפעיל סמכויותיהם על פי כל דין בנוגע לנכס זה.

ידוע ליוזם/החוכר כי שיעור הניצול, חלוקת השטחים והגבלות הבניה קבועות בתב"ע 241/5 (להלן התב"ע) והן אלו המחייבות לכל דבר ועניין.

כל תוספת ניצול מכל סוג שהוא מעבר לקיבולת הבניה המותרת על פי התב"ע הן של שטחים עיקריים והן של שטחי שרות, תחויב בתשלום נוסף לממונה בשיעור כפי שיקבע הממונה מעת לעת, בין אם תוספת הניצול נובעת מהקלה, שינוי תכנית מפורטת או כל דרך אחרת.

היוזם/החוכר מאשר בזאת שראה ובדק את התב"ע על מסמכיה וכי הוראות וקביעות התב"ע הן אלו המחייבות לעניין נתוני התכנון המותרים בחוזה זה. היוזם/החוכר מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבניה המרביות המוגדרות בתב"ע, אם בשל מגבלות התב"ע ואם בשל הנחיות שינתנו על ידי (הרשות המקומית) ו/או ועדות התכנון והבניה, יחולו ההוראות המגבילות יותר והיוזם/החוכר לא יוכל לחזור אל הממונה בטענה או תביעה כלשהי.

היוזם/החוכר מצהיר כי ראה ובדק את המגרש כולל השטחים התפוסים, המטרדים הקיימים לרבות המטרדים ההנדסיים והת-קרקעיים והתוכניות החלות על השטח וכי ישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בפינוי המחזיקים והמטרדים, לרבות פינוי המפגעים ההנדסיים והת-קרקעיים ולא יבוא לממונה בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין האמור בסעיף זה.

ידוע לחוכר כי ההקצאה מבוססת על המלצת תמ"ת לפטור ממכרז למטרת תעשיה, כפי שנקבע בתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג - 1993 (תקנה 25 (5) ב'). הממונה לא יאפשר ולא יתיר כל שימוש אחר במוחכר טרם חלוף 7 שנים ממועד חתימת חוזה החכירה ולאחר אישור משרד הכלכלה

1. היוזם מצהיר בזה שידוע לו שתנאי הקצאת מגרש זה היא ויתור זכויות ככל שיש כאלו במגרש מס' 5 בתב"ע 250 וכן על כל זכות הנובעת מויתור זה ככל שישנן.

2. היוזם מצהיר שהוא מתחייב לפנות את מגרש 5 תוך שנה מקבלת טופס 4 עבור מגרש זה או תוך 5 שנים מתחילת חוזה זה המוקדם בניהם

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011, *5575 ק.קהל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

3. היזם מצהיר שאם יבנה מרכז מבקרים במגרש הוא לא יעלה על 5% מהשטח המבונה העיקרי או 200 מ"ר לפי הנמוך מבניהם.

ידוע ליזם כי בניה מינימלית בשיעור 40% משטח המגרש או ממלוא הקיבולת שהומלצה ע"י משרד הכלכלה לפי הגבוה מבניהם תהווה תנאי לחתימה על חוזה החכירה

העברת זכויות בתקופת הסכם פיתוח תותר בכפוף להמצאת המלצת משרד הכלכלה

רמ"י תאשר העברת זכויות בתנאי שמקבל הזכויות יתחייב לעמוד בל"ז המפורט בהסכם הפיתוח המקורי

חוזה חכירה ייחתם רק לאחר קבלת המלצת משרד הכלכלה כי קיים מפעל תעשייה או מלאכה הפועל בשטח הסכם הפיתוח ייחתם רק לאחר קבלת המלצת משרד הכלכלה המאשר הסדרת הוצאות פיתוח

לכן נערך ונחתם חוזה פיתוח זה לפי האמור במבוא זה ולפי תנאי חוזה הפיתוח שלהלן:

היזם

הממונה

חתימת הצדדים
בראשי תיבות:

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011 *5575 ק.קהל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

תנאי חוזה הפיתוח

1. **המבוא והמסמכים המצורפים לחוזה**
המבוא והמסמכים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2. **מטרת ההרשאה לפיתוח ותקופתה**
הממונה מעמיד בזה את המגרש לרשות היוזם והיוזם מקבל בזה את המגרש לרשותו, לתקופת הפיתוח בלבד, לשם פיתוחו ובניית המבנים בהתאם לאמור במבוא לחוזה זה ובהתאם לתכניות שתאושרנה על-ידי הממונה והרשויות המוסמכות.
3. **חתימה על חוזה חכירה**
(א) אם היוזם ימלא אחר התחייבויותיו על פי חוזה זה, ובמועדים הקבועים לכך בחוזה, מתחייב הממונה לחתום עם היוזם בלבד, והיוזם מתחייב לחתום עם הממונה על חוזה חכירה (להלן - חוזה החכירה), לגבי המגרש והמבנים.
(ב) בחוזה החכירה ייקבע:
(1) תקופת החכירה, שיעור הניצול, הערך היסודי של המגרש והמדד היסודי על-פי חוזה תחכירה יהיו כאמור בחוזה פיתוח זה.
(2) מטרת החכירה תהיה זהה למטרת ההקצאה כאמור בחוזה פיתוח זה.
(3) התשלומים ששולמו לממונה על פי סעיף 4 של חוזה פיתוח זה ייחשבו כתשלום על חשבון דמי החכירה שיגיעו לממונה על פי חוזה החכירה.
(4) יום אישור העסקה ייחשב כתחילת תקופת החכירה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין המועדים על פי חוזה החכירה, וכן לעניין החזקה, האחריות בעד נזקים, והתשלום עבור מסים, תשלומי חובה והוצאות פיתוח.
(ג) יתר תנאי החכירה יהיו כדוגמת התנאים של חוזה החכירה המצורף.
(ד) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היוזם מתחייב לחתום, במעמד החתימה על חוזה פיתוח זה, על חוזה החכירה המצורף. חוזה החכירה ייכנס לתקפו רק לאחר שהממונה יחתום גם הוא עליו וזאת רק אם היוזם ימלא אחר התחייבויותיו על-פי חוזה פיתוח זה, ובמועדים הקבועים לכך בחוזה זה. כל עוד לא חתם הממונה על חוזה החכירה לא יחייבו תנאיו את הצדדים וחתימת היוזם לבדה על חוזה החכירה לא תקנה לו זכות כלשהיא על פיו. כתאריך חתימתו של חוזה החכירה ייחשב המועד שבו יחתום הממונה על החוזה האמור.
(ה) על אף האמור לעיל בסעיף 3 זה, אם היוזם חינו - "קבלן" - כהגדרתו להלן - הוא יהיה רשאי תוך שנה אחת בלבד מתום תקופת הפיתוח, להעביר את זכויותיו למי שהיוזם בנה עבורו מבנים או דירות על המגרש, ואשר יופנה על ידי היוזם לממונה; במקרה זה יחתום הממונה, בתוך השנה האמורה בלבד, על חוזה החכירה, לגבי המגרש והמבנים או לגבי הדירות שייבנו על המגרש, בהתאם לעניין, עם מי שהופנה אליו על-ידי היוזם כאמור - והכל בתנאי שיתקיימו כל אלה:
(1) היוזם קיים את התחייבויותיו על פי חוזה פיתוח זה.
(2) חוזה פיתוח זה לא בוטל מסיבה כלשהי.
(3) לא תחול על מי שיופנה כאמור לממונה מגבלה לפי הוראות סעיף 12 (ג) דלהלן באשר להתקשרותו עם הממונה בחוזה החכירה וכמו כן יתקיים לגביו כל תנאי מוקדם ויסודי שבמבוא לחוזה זה.
בכפוף לכל התנאים האמורים לעיל בסעיף קטן זה לא יהיה הקבלן חייב לחתום בעצמו על חוזה החכירה, ובמעמד החתימה על חוזה פיתוח זה הוא יהיה רשאי לחתום בראשי תיבות על חוזה החכירה המצורף אשר ישמש כדוגמה בלבד לחוזה החכירה שייחתם כאמור לעיל בסעיף קטן זה.
למען הסר ספק מוסכם בזה במפורש כי האמור לעיל בסעיף קטן זה אינו בגדר חיוב שהממונה מתחייב בו לטובת מי שאינו צד לחוזה פיתוח זה והוא לא יקנה למי שאינו צד לחוזה פיתוח זה זכות כלשהי כלפי הממונה.
בתום שנה אחת מתום תקופת הפיתוח יחתום היוזם על חוזה חכירה לגבי המגרש וכל אחד מהמבנים או הדירות, אשר היוזם לא הפנה בגינם אדם כלשהו לממונה לחתימה על חוזה חכירה כאמור לעיל, ו/או על חוזה חכירה לגבי המגרש וכל אחד מהמבנים או הדירות אשר לאור המגבלה ו/או אי קיום תנאי מוקדם ויסודי

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011, 5575 ק.קהל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

האמורים לעיל, לא יוחזרו על-ידי הממונה למי שיופנה אליו על - ידי היוזם.

בסעיף קטן זה -

- א. "קבלן" - יוזם שקיבל במפורש, במבוא לחוזה פיתוח זה, את הסכמת הממונה לכך שמבנים או דירות שייבנו על-ידו על-פי חוזה פיתוח זה יוחזרו לאחרים על פי הוראת היוזם לממונה, ובתנאי שיוזם כאמור הינו קבלן רשום על-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969 או חברה משכנת המוכרת כזאת על ידי משרד הבינוי והשיכון.
- (1) היוזם מצהיר כי קרא את חוזה החכירה, הבין את תכנו ומסכים לכל תנאיו וכן לתנאי סעיף קטן (ד) או
- (ה) לעיל, בהתאם לעניין.

4.

התמורה

- (א) תמורת התחייבותיו של הממונה ישלם היוזם לממונה את התשלומים המפורטים במבוא, בהגדרת "התמורה".
- (ב) כן ישלם היוזם לממונה את התשלומים המפורטים במבוא, בהגדרת "החובים הנוספים", אם פורטו תשלומים כנ"ל.
- (ג) היוזם ימציא לממונה במעמד חתימת החוזה אישור על הפקדתם של הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) ו- (ב) לעיל לזכות הממונה.

5.

התחייבויות היוזם בקשר לתכנון, בנייה ורישום

היוזם מתחייב בזה -

- (א) להכין ולהגיש לממונה לאישור את תוכניות הבניה של המבנים שהוא מבקש לבנות על המגרש, מפת מדידה של המגרש ערוכה על-ידי מודד מוסמך וכל מסמך אחר שיידרש לצורך הבנייה האמורה (להלן - התכניות או תכניות הבנייה), וזאת לא יאוחר מהמועד להגשת התכניות הנקוב במבוא.
- (ב) להגיש לרשויות התכנון המוסמכות רק את תכניות הבנייה שאושרו על ידי הממונה ולעשות את כל הנדרש לקבלת היתר בנייה כדין מרשויות התכנון המוסמכות - והכל מיד עם קבלת אישור הממונה לתכניות הבניה.
- (ג) לגשת לביצוע התכניות המאושרות ולהתחיל בבניית המבנים על פי היתר הבנייה - לא יאוחר מהמועד להתחלת הבנייה הנקוב במבוא.
- אי התחלת בנייה במועד האמור תיחשב כהפרה של סעיף קטן זה גם אם היוזם לא יהיה רשאי להתחיל בבנייה כדין במועד האמור בשל העובדה שלא יהיה ברשותו במועד זה היתר בנייה כדין.
- (ד) לסיים את יציקת יסודות המבנים בהתאם לתכניות המאושרות - עד למועד לסיום יציקת היסודות הנקוב במבוא.
- (ה) לסיים בניית שלד המבנים וגגותיהם, לרבות השלמת בניית המחיצות הפנימיות כדי אפשרות זהוי חלוקתם הפנימית של המבנים (להלן - השלמת השלד) - עד למועד להשלמת השלד הנקוב במבוא.
- (ו) לסיים בניית המבנים כדי אפשרות איכלוסם ו/או הפעלתם ו/או שימוש בהם בהתאם למטרת ההקצאה עד לתאריך סיום תקופת הפיתוח.
- (ז) להכין ולסיים בתוך תקופת הפיתוח את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המגרש כיחידת רישום נפרדת ולבצע לשם כך על חשבונו כל פעולה שתידרש, לרבות: מדידה, הכנת מפות, איחוד, חלוקה, חלוקה מחדש, הפרדה וכיו"ב, באופן שעם תום תקופת הפיתוח ניתן יהא לרשום את המגרש בלשכת רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת.

הממונה יהיה רשאי להודיע ליוזם, מראש ובכתב, כי כוונת הממונה לבצע את תפעולות האמורות, או איזו מהן, במקום היוזם ובמקרה זה יהיה הממונה רשאי לבצע את כל תפעולות האמורות, כולן או חלקן, בעצמו ועל חשבון היוזם, והיוזם מתחייב לשלם לממונה כל הוצאה שיוציא הממונה לשם ביצוע תפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 30 יום מתאריך הגשת החשבון.

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011 *5575 ק.קהל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

(ח) להכין ולסיים בתוך תקופת הפיתוח את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המבנים בבית משותף (או בתים משותפים) לפי כל דין ולבצע לשם כך על חשבונו כל פעולה שתידרש לרבות הכנת תשריטים, צווי רישום, תקנונים וכיו"ב, וזאת - אם ידרוש הממונה מהיוזם לרשום את המבנים בבית משותף, כאמור.

הממונה יהיה רשאי להודיע ליוזם, מראש ובכתב, כי בכוונת הממונה לבצע את הפעולות האמורות, או איזו מהן, במקום היוזם ובמקרה זה יהיה הממונה רשאי לבצע את הפעולות האמורות, כולן או חלקן בעצמו ועל חשבון היוזם, והיוזם מתחייב לשלם לממונה כל הוצאה שיוציא הממונה לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 30 יום מתאריך הגשת החשבון.

(ט) כי במידה ויוזר ע"י הממונה כקבלן כהגדרתו בסעיף קטן 3(ה) לעיל, יהיה אחראי לכל הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול באלה שבנה עבורם מבנים או דירות על המגרש (להלן: "רוכשי היחידות") עד לרישום זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין, לרבות העברת זכויות, רישום עיקולים, מתן התחייבויות לרישום משכנתא, רישום משכנתאות לטובת רוכשי היחידות, בדיקת אישורי מיסים ורישום זכויותיהם של רוכשי היחידות בלשכת רישום המקרקעין ומרשם ההרשאות.

(י) להופיע במשרדי הממונה ו/או בכל מקום אחר, בהתאם לצורך, במועד שיתואם על ידו עם הממונה מראש, אשר לא יהא מאוחר מתום תקופת הפיתוח, ולחתום על כל מסמך, שטר, תעודה וכד', כפי שיידרש לשם ביצוע רישום החכירה בגין המגרש והמבנים שהוקמו עליו ו/או כל יחידה בבית המשותף, שנרשם כאמור לעיל, לפי המקרה. לא תואם מועד כאמור על-ידי היוזם, מתחייב היוזם להופיע בכל מועד שייקבע וידוע לו על-ידי הממונה.

(יא) לבטל כל חכירה, שעבוד או הערה הרשומים בלשכת רישום המקרקעין, אם רשומים, וזאת במקרים בהם הסכם זה נחתם בעקבות עסקת שינוי יעוד ו/או ניצול והיוזם הינו גם החוכר הרשום, ולעשות את כל הפעולות הדרושות לשם ביצוע רישום החכירה כאמור בסעיף קטן 3(ז) לעיל. פעולת הביטול כאמור לעיל תעשה בתוך תקופת הפיתוח וביצועה יהווה תנאי לחתימת הסכם חכירה עם היוזם או עם מי שיופנה על-ידי הממונה, כאמור בסעיף 3 לעיל.

הממונה יהיה רשאי להודיע ליוזם, מראש ובכתב, כי בכוונת הממונה לבצע את הפעולות האמורות, או איזו מהן, במקום היוזם ובמקרה זה יהיה הממונה רשאי לבצע את כל הפעולות האמורות, כולן או חלקן, בעצמו ועל חשבון היוזם והיוזם מתחייב לשלם לממונה כל הוצאה שיוציא הממונה לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 30 יום מתאריך הגשת החשבון.

(יב) אם היוזם יפר איזו מההתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים (ז) - (יא) לעיל, הרי מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה בקשר עם הפרת ההתחייבויות הנ"ל, הן תמשכנה לחול ולחייב את היוזם גם לאחר תום תקופת הפיתוח ובגין הפרתן יהיה הממונה זכאי לתרופות ולסעדים על פי כל דין, גם לאחר תום תקופת הפיתוח.

6. **תשלום מסים ותשלומי חובה אחרים**
היוזם מתחייב לשלם במועד את כל המסים הממשלתיים, העירוניים והאחרים, ארנונות, תשלומי חובה לסוגיהם וכל מסי הפיתוח ואגרות הפיתוח מכל סוג שהוא, החלים על-פי דין על מקרקעין ו/או על בעלים ו/או על מחזיקים של מקרקעין, ואשר יחולו על המגרש ו/או בקשר עמו, בגין כל תקופת הפיתוח.

היוזם מתחייב לשלם מס ערך מוסף כדין החל על כל אחד מהתשלומים החלים על היוזם על-פי חוזה זה, בהתאם לשיעור של מס הערך המוסף במועד תשלומו.

היוזם מתחייב להחזיר לממונה, לפי דרישה, כל תשלום כנ"ל, אם שולם ע"י הממונה, תוך 30 יום מתאריך הדרישה.

7. **תשלום הוצאות פיתוח**
היוזם מתחייב לשאת בכל הוצאות הפיתוח, בין שאלה חלות על המגרש או בגינו או בגין השימוש בו במועד חתימת חוזה זה או לפניו או אחרי מועד חתימת חוזה זה ובין שהן שולמו על-ידי הממונה לפני מועד חתימת חוזה זה. היוזם מתחייב לשלם את הוצאות הפיתוח על-פי דרישתו של הממונה ו/או של הגורם המוסמך מטעמו לדרוש את תשלומן ו/או על פי דרישתו של הגורם שהוציא את הוצאות הפיתוח.

היוזם מתחייב להחזיר לממונה, לפי דרישה, כל תשלום ששולם על ידי הממונה עבור הוצאות הפיתוח, וזאת תוך 30 יום מתאריך דרישתו של הממונה.

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011 *5575 ק.קהל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

בסעיף זה "הוצאות פיתוח" - הוצאות ו/או הטלים ו/או אגרות מכל סוג שהוא בגין פיתוח מערכות תשתית ו/או תשתית - על ו/או כל תשתית אחרת המהוות תנאי לפיתוח המגרש או לבנייה בו, לרבות פריצת דרכי גישה למגרש, תיעול, סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, מים, ביוב וכיו"ב.

8. אי-התאמה ופינוי מחזיקים

(א) היוזם מצהיר בזה כי ראה את המגרש, בדק את מצבו הפיזי והמשפטי, ומצא אותם מתאימים לכל צרכיו למטרת ביצוע החוזה.

(ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אם ימצאו על המגרש מחזיקים:

- (1) לא יחולו על הממונה חובות פינויים של המחזיקים ו/או הוצאות הפינוי, בכל צורה שהיא.
- (2) הימצאות מחזיקים במגרש, כאמור, לא תשמש עילה ו/או הצדקה לאי-מילוי הוראה כלשהי של החוזה על-ידי היוזם בכלל, ועמידה בלוח הזמנים על-פי חוזה זה בפרט.
- (3) היוזם יהיה רשאי, לא יאוחר משלושה חודשים אחרי תאריך חתימתו של חוזה זה, להודיע לממונה כי בגלל הימצאותם של מחזיקים במגרש הוא מעוניין בביטול החוזה. במקרה זה ואם תאושר על ידי הממונה עובדת הימצאותם של מחזיקים כאמור, יהיה הממונה מוכן להסכים לביטול החוזה ללא פיצויים מוסכמים ויחולו על הביטול הוראות סעיף 13 להלן, בשינויים המחוייבים מן העניין.

9. אחריות בתקופת הפיתוח

היוזם מתחייב, במשך כל תקופת הפיתוח, להחזיק את המגרש במצב תקין ולשמור עליו כמנהג בעלים השומר על רכושו, למלא את חובותיו כל דין, לשאת באחריות בלעדית ומלאה כלפי הממונה וכלפי כל צד שלישי לכל פעולותיו ו/או מחדליו של היוזם במגרש ו/או לכל פעולה ו/או מחדל אחרים בקשר לחוזה ולשלם כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מכל סוג שהוא, שיוטלו ו/או יחולו עקב פעולותיו ו/או מחדליו של היוזם, כאמור, ו/או כתוצאה מהם.

במקרה שהממונה ישא בכל תשלום שהוא עקב פעולה ו/או מחדל כאמור, ו/או כתוצאה מהם, יפצה היוזם את הממונה ו/או ישפה אותו על כל תשלום כאמור, תוך 14 יום מהתאריך שידרש לעשות כן.

10. רבית והצמדה על פיגורים בתשלום

(א) כל תשלום שהיוזם חייב בו על-פי חוזה זה לממונה ואשר לא ישולם על ידו במועדו ישולם על-ידי היוזם לממונה בתוספת רבית ו/או הצמדה שיחושבו עד ליום הפרעון בפועל ויהיו בשעורים שיהיו מקובלים בממונה בעת התשלום בפועל לגבי פיגורים בתשלום, וזאת מבלי לפגוע בזכויות אחרות של הממונה לפי החוזה או על-פי כל דין.

(ב) כל תשלום שישולם על-ידי היוזם ייוקף לפי הסדר הבא: הוצאות הגביה, הריבית, הפרשי ההצמדה ולבסוף הקרן.

11. איסור העברה ושיעבוד של הזכויות

(א) הרשות הניתנת ליוזם לפי החוזה היא אישית. העברת זכויות לפי החוזה בשלמותן או בחלקן בכל צורה שהיא, בין

במישרין ובין בעקיפין, ו/או השכרת המגרש ו/או מסירת חזקה או שימוש בכולו, או בחלקו לאחרים, תהא כפופה

לאישור הממונה ותתבצע בהתאם לנוהליו, כפי שהיו באותה עת.

(ב) מבלי לפגוע באמור בסעיף קטן (א) לעיל ובנוסף לאמור לעיל, אם היוזם הינו "איגוד" כל פעולה באיגוד, במשך כל

תקופת הפיתוח, תהא כפופה לאישור הממונה ותתבצע בהתאם לנוהליו, כפי שהיו באותה עת. איגוד המחזיק בזכות באיגוד היוזם חייב גם הוא באישור הממונה כאמור וזה יתבצע בהתאם לנוהלי הממונה, כפי שהיו באותה עת.

בסעיף קטן זה:
"איגוד"

כהגדרתו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג - 1963 (להלן - חוק מש"ח), שהיא מעת לעת ולרבות שותפות לא רשומה.

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011, 5575* ק.קהל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

"זכות באיגוד"

כהגדרתה בחוק מש"ח, כפי שהיא מעת לעת.

"מחזיק", "החזקה"

כהגדרתה של "החזקה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 כפי שהיא מעת לעת, והמונחים שבהגדרת "החזקה" בחוק הנ"ל יתפרשו כהגדרתם מעת לעת בחוק האמור.

"פעולה באיגוד"

כהגדרתה בחוק מש"ח ולרבות כל שינוי ביוזם שהוא שותפות רשומה או בלתי רשומה, או שינוי ביוזם שהוא איגוד שהונו אינו במניות, שחל מחמת הצטרפות או פרישה של אדם ממנו, ולרבות כל שינוי בחלקיו היחסיים של שותף בהון של שותפות או של איגוד כאמור.

(ג) מבלי לפגוע באמור בסעיפים קטנים (א) - (ב) לעיל ובנוסף על כך אסור ליוזם למשכן ו/או לשעבד את זכויותיו לפי החוזה ואת המגרש בכל צורה שהיא אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת הממונה לכך.

כמו כן מתחייב היוזם שלא לרשום בלשכת רישום המקרקעין הערת אזהרה לפי כל דין לגבי זכויותיו על פי החוזה אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת הממונה לכך. בכל מקרה הממונה לא יתן הסכמתו לרישום הערת אזהרה כאמור, כל עוד המגרש לא נרשם כיחידת רישום נפרדת.

(ד) הפר היוזם הוראה כלשהי מהוראות מסעיף זה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה על ידו, והממונה יהיה רשאי לבטלו בכל עת בשל הפרה זו.

12. הפרת החוזה וביטולו

(א) הוסכם בזה בין הצדדים כי המועדים הנקובים בחוזה וכן התנאים הנקובים בסעיפים 4, 5 ו-11 של החוזה הינם תנאים עיקריים ויסודיים של החוזה שהפרתם, או הפרת איזה מהם, תחשב להפרה יסודית של החוזה.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) לעיל מוסכם בזה כי אם תחול איזו מההפרות המפורטות להלן יהא הממונה רשאי לבטל את החוזה מיד עם ההפרה ולשלוח ליוזם הודעה במכתב רשום על ביטולו (להלן - הודעת הביטול):

- (1) אם היוזם ישנה או יגרם לשינוי מטרת ההקצאה או הייעוד או יעשה במגרש כל שימוש שאינו עולה בקנה אחד עמו.
- (2) אם היוזם יפר תנאי אחר מתנאי החוזה וההפרה אינה ניתנת לתיקון ו/או אם ההפרה ניתנת לתיקון, והיוזם לא תיקנה או הסירה תוך 3 חודשים מיום שנדרש לכך בכתב ע"י הממונה.
- (3) אם הופר איזה מהתנאים המוקדמים והיסודיים שבמבוא לחוזה זה.
- (4) אם המגרש נמסר ליוזם על-פי המלצת משרד הבינוי והשיכון והיוזם לא החל בבנייה במועד שנקבע בחוזה שבינו ובין משרד הבינוי והשיכון והמשרד האמור הודיע על כך במכתב לממונה.

(ג) מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אם היוזם או מי שהיוזם פועל בשבילו הינו נתין זר, ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה על-ידי היוזם, והממונה יהיה רשאי לבטל את החוזה בגין הפרה זו.

בסעיף קטן זה "נתין זר" - מי שאינו אחד מאלה:

- (1) אזרח ישראלי;
- (2) עולה לפי חוק השבות, התשי"א-1950, אשר לא מסר הצהרה לפי סעיף 2 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952;
- (3) זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התשי"א-1950, שקיבל במקומה אשרה ורשיון לישיבת ארעי כעולה בכוח מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;
- (4) תאגיד שהשליטה עליו בידי יחיד שהינו אחד מאלה המנויים בפסקאות (1) - (3) לעיל, או בידי יותר מיחיד אחד כאמור.

בפסקה זו, "שליטה" פירושה אחת מאלה:

- (א) החזקה - במישרין או בעקיפין, על-ידי אדם או תאגיד אחד או על-ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד - ב-50% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא של התאגיד;
- (ב) החזקה - במישרין או בעקיפין, על-ידי אדם או תאגיד אחד או על-ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד, במחצית או יותר מכוח ההצבעה שבתאגיד;

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011 *5575 ק.ק.ל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

(ג) זכות למנות, במישרין או בעקיפין, מחצית או יותר מהמנהלים של התאגיד, בין שהזכות הניתנת היא בידי אדם או תאגיד אחד ובין שהיא בידי יותר מאדם או מתאגיד אחד.

סעיף קטן זה לא יחול על יוזם שקיבל לצורך כך אישור, מראש ובכתב, מהממונה.

(ד) מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזה, כי אם הממונה יחליט שלא לבטל את החוזה, על אף שהיה זכאי לעשות כן, יהיה הממונה רשאי לדרוש ולקבל מהיוזם הפרשי ערך קרקע או דמי שימוש ראויים או פיצויים מוסכמים לפי הגבוה מבין השלושה, בגין התקופה שמיום אישור העסקה ועד ליום מתן החלטת הממונה על אי ביטול החוזה ו/או על מתן אורכה לביצועו (להלן - "יום ההחלטה").

לענין סעיף זה:

"הפרשי ערך קרקע": ההפרש שבין התשלום המלא שהיה על היוזם לשלם בגין המגרש אילו הוקצה ביום ההחלטה, עפ"י התנאים המקובלים בממונה באותו מועד, לבין התשלומים אשר שולמו לממונה ע"י היוזם בגין המגרש כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן מיום תשלומם ועד ליום ההחלטה.

"דמי שימוש ראויים": דמי שימוש בעד התקופה שמתחילת תקופת הפיתוח ועד ליום ההחלטה בשעור שנתי של 6% מערך המגרש ליום ההחלטה, כפי שיקבע ע"י השמאי הממשלתי.

"פיצויים מוסכמים": פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בשעור 15% מערך המגרש ביום ההחלטה.

13. התחייבויות הצדדים עם ביטול החוזה

(א) עם ביטול החוזה כאמור בסעיף 12 לעיל יהיה היוזם חייב:

- (1) לפנות מיד את המגרש.
- (2) להחזירו מיד לממונה כשהוא פנוי מכל חפץ ואדם וחופשי מכל שיעבוד או זכות לצד שלישי.
- (3) להרוס את המבנים, הגדרות, המטעים וכל מחוברים אחרים שהוקמו על-ידי היוזם במגרש (להלן - המחברים) וכן להרחיק את ההריסות ולהחזיר לקדמותו את המצב במגרש כפי שהיה קיים לפני הקמתם של המחברים - וזאת, אם יידרש לכך על-ידי הממונה.
- לא קיים היוזם את הנדרש ממנו לפי סעיף קטן זה רשאי הממונה - אך לא חייב - לעשות בעצמו את כל הפעולות האמורות על חשבונו של היוזם ולנכות את כל הוצאות אשר הוציא בקשר לפעולותיו מהסכומים ששולמו על-ידי היוזם לממונה על-פי החוזה; ובכל מקרה גם אם הממונה לא יעשה פעולה מהפעולות האמורות, לא יהא היוזם זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה בעד השקעותיו ו/או הוצאותיו בקשר עם המחברים.
- (4) לשלם לממונה כל הסכומים כדלקמן:

(א) דמי שימוש ראויים בעד התקופה שמתאריך תחילת תקופת הפיתוח ועד להחזרת המגרש, בשעור שנתי של 6% מערך המגרש ליום הביטול, כפי שייקבע על ידי השמאי הממשלתי;

(ב) כל המיסים ותשלומי החובה המפורטים בסעיף 6 לעיל והחלים בתקופה הנזכרת בפסקה (א) לעיל;

(ג) הוצאות הפינוי האמורות לעיל;

(ד) פיצויים מוסכמים - בשעור 15% מהערך היסודי של המגרש בתוספת הפרשי הצמדה בין המדד היסודי למדד המחירים לצרכן האחרון שיהיה ידוע בתאריך התשלום.

(ב) מוסכם בזה כי אם לא יידרש היוזם להרוס את המחברים או חלק מהם - כאמור בסעיף קטן (א) (3) לעיל - והמגרש יוחזר לממונה ביחד עם המחברים או חלק מהם, יהא היוזם זכאי לקבל מהממונה את שווי המחברים, כפי שייקבע על-ידי השמאי הממשלתי ליום ביטול החוזה.

(ג) עם קבלת המגרש בחזרה כאמור לעיל, יחזיר הממונה ליוזם כל סכום ששולם על ידו לממונה על פי חוזה זה, וכן כל סכום שייגיע ליוזם, אם יגיע על-פי הוראות סעיף קטן (ב) לעיל.

החזר הסכומים האמורים יבוצע על ידי הממונה אחרי ניכוי כל הסכומים המפורטים בפסקה (א) (4) לעיל.

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011, 5575 ק.ק.הל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיו של הממונה ומכל סעד שהוא זכאי לו על פי חוזה זה ומכוח כל דין.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ו-(ג) לעיל, במקרה של ביטול החוזה על פי סעיף 12 (ג) לעיל, ועם קבלת המגרש בחזרה כאמור בסעיף קטן (א) לעיל תחולנה הוראות אלה:

הממונה יחלט את כל הסכומים ששולמו על-ידי היוזם כמוגדר בסעיף 13(א)(4) לעיל, וכמו-כן לא תחולנה לגבי הוראות סעיף קטן (ב) לעיל - והכל כפיצויים מוסכמים למקרה זה.

יוזם כאמור יהיה רשאי - בתנאי מוקדם שהוא קיים את כל האמור בפיסקות (1) – (3) שבסעיף-קטן (א) לעיל - לפנות לוועדה שתמונה לענין זה על ידי הממונה וזו תהיה רשאית, אם שוכנעה שאותו יוזם פעל בתום לב, להפחית את סכומי החילוט עד לסכום הפיצויים המוסכמים על פי סעיף קטן (א)(4) לעיל בלבד ו/או לקבוע אילו סכומים יוחזרו לאותו יוזם על פי סעיף קטן (ב) לעיל. החלטת הוועדה תהיה סופית.

הוראות סעיף קטן זה תחולנה גם אם תיקבענה לעניין זה הוראות אחרות בכל דין.

(ה) מלבד המגיע ליוזם לפי סעיף קטן (ג) או (ד), לפי העניין, לא יבוא היוזם או מי מטעמו לממונה או למישהו אחר בשום תביעה נוספת, כספית או אחרת, לרבות תביעה בגלל הוצאותיו, הפסדיו או השקעותיו בקשר עם חוזה זה.

(ו) עם ביטול החוזה כאמור בסעיף 12 לעיל יהיה הממונה רשאי לתפוס חזקה בלעדית במגרש ולפנות ממנו כל חפץ, מבנה ואדם שימצאו בו.

14. שינויים בגבולות ובשטח המגרש

(א) היוזם מצהיר, כי ידוע לו ששטח המגרש וגבולותיו אינם סופיים וכי עלולים לחול בהם שינויים.

(ב) מוסכם בין הצדדים במפורש, כי אם ישתנו שטחו ו/או גבולותיו של המגרש כתוצאה משינויים בתכנית על פי כל דין, הסדר קרקעות, הכנת מפת מדידה לצרכי רישום וכיוצא באלה, מתחייב היוזם לראות את המגרש בשטחו ו/או בגבולותיו החדשים כמגרש נשוא חוזה זה לכל דבר, ומלבד האמור בסעיף קטן (ג) להלן מתחייב היוזם לא לבוא בתביעות או דרישות כלשהן כלפי הממונה בגין השינוי האמור וכל הנובע ממנו.

(ג) אם בעקבות שינוי בגבולות המגרש ו/או בשטחו ישתנה הערך היסודי של המגרש, יתקנו הסכומים האמורים בסעיף 4 לעיל באופן יחסי לשינוי בערך היסודי של המגרש, וההפרש ישולם לצד הזכאי לו מיד עם דרישה בתוספת ריבית ו/או הצמדה מיום אישור העסקה ועד למועד תשלומה בפועל, בהתאם למקובל בממונה בתאריך התשלום.

15. אצרות טבע, עתיקות, חומרים ועצים

(א) היוזם מצהיר בזה כי ידוע לו שכל אצרות טבע כגון: נפט, גז, מעיינות מים, מחצבי פחם ומתכת, מחצבות שיש ואבן, חול וכורכר וכל מחצבים אחרים למיניהם וכן עתיקות, חומרים ועצים שימצאו בקרקע של המגרש אינם נכללים בהקצאה לפי חוזה זה וכי תנאי הרשות לפי חוזה זה אינם חלים עליהם. על היוזם לאפשר לממונה להוציא או לנצל בצורה אחרת את אצרות הטבע, העתיקות, החומרים והעצים האמורים לעיל בהתאם לחוקים המחייבים ועל סמך חוזה זה.

(ב) היוזם לא יעשה חפירות במגרש מעל למידה הדרושה לביצוע מטרת חוזה זה.

(ג) היוזם לא ימכור חומרים שהוציא מהמגרש, היות והם רכושו של הממונה, אלא אם קיבל לכך מראש הסכמת הממונה בכתב. כמו כן לא יוציא היוזם עצים הנמצאים במגרש אלא אם קיבל לכך הסכמה מראש ובכתב של הרשות המוסמכת וכן של הממונה ואלה רשאים להתנות מתן הסכמתם בתשלום עבור העצים.

הפר היוזם איסור זה, רשאי הממונה לדרוש ממנו פיצויים. גובה הפיצויים ייקבע לפי מחיר החומרים שנמכרו או לפי שווי העצים שהוצאו הנהוגים בממונה בזמן הפרת האיסור ולפי כמות החומרים או העצים שתיקבע על-ידי הממונה. היוזם מתחייב לשלם את הפיצויים, כפי שנקבעו על ידי הממונה בהתאם לאמור לעיל, תוך 14 יום ממועד משלוח הדרישה לתשלום.

16. זכות כניסה

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011 *5575 ק.קהל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

הרשות הניתנת ליוזם לפי החוזה אינה מעניקה לו זכות לחזקה בלעדית במגרש והיוזם מצהיר כי ידוע לו שהממונה או נציגיו רשאים להיכנס למגרש בכל עת לכל מטרה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הממונה להעביר במגרש, בעצמו או על-ידי אחרים, צינורות למים, לתיעול, לביוב ולגז, לקבוע עמודי חשמל או טלפון, למתוח חוטי חשמל, טלפון ו/או למטרות אחרות, הכל לפי תוכניות שתאושרנה על ידי הרשויות המוסמכות, והיוזם יאפשר לממונה או לאחרים מטעמו להיכנס למגרש ולהוציא לפועל את העבודות הדרושות לכך ואת כל התיקונים בקשר לכך אשר יידרשו מזמן לזמן. הממונה מתחייב לפצות את היוזם עבור כל נזק שייגרם ליוזם על-ידי ביצוע העבודות הנ"ל.

17. חוק הגנת הדייר

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב - 1972 וכל חוק אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו לא יחולו על חוזה זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר בזה כי היוזם לא שילם לממונה דמי מפתח בגין חוזה זה בכל צורה שהיא וכי התשלומים על-פי חוזה זה וכן השקעותיו של היוזם במגרש, אם תהיינה, לא ייחשבו כתשלום דמי - מפתח, ואשר גם על כן חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972 וכל חוק אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו לא יחולו על חוזה זה.

18. שמירה על זכויות הממונה

(א) לא השתמש הממונה בזכות מזכויותיו הנתונות לו לפי החוזה - לא ייחשב הדבר כויתור על אותה הזכות.

(ב) שינויים, תיקונים, תוספות, מחיקות, ויתורים או ארכות בתנאי חוזה זה (להלן - שינויים) לא יחייבו את הצדדים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי שני הצדדים. שינויים ומחיקות בגוף החוזה וכן בגוף איזה מהמסמכים שיצורפו לו לא יחייבו את הצדדים אלא אם שני הצדדים חתמו בצידם חתימה מלאה.

בפסקה זו -

"חתימה" - לגבי הממונה ולגבי יוזם שהוא תאגיד, כולל חותמת.

(ג) קבלת תשלום כלשהו על-ידי הממונה אינה מהווה, כשלעצמה, הכרה בזכויות כלשהן של היוזם ואינה מקנה לו כל זכות שלא הוקנתה לו על פי החוזה.

19. ביול

בהוצאת ביול חוזה זה, אם תחול, ו-5 עותקים ממנו, ישא היוזם.

20. הודעות

הודעות על פי חוזה זה תישלחנה בדואר רשום.

כל הודעה אשר ישלח צד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות המצויינות במבוא לחוזה תחשב כאילו נמסרה לנמען חמישה ימים לאחר שנשלחה.

21. תוקף החוזה

לחוזה זה לא יהיה תוקף כל עוד לא יחתם על-ידי שני הצדדים. לאחר חתימתו על ידי שני הצדדים יהיה תוקפו של החוזה מתאריך אישור העסקה.

בפסקה זו -

"חתימה" - בראשי תיבות בשולי השורה האחרונה למבוא וחתימה מלאה בסוף החוזה, ולגבי יוזם שהוא תאגיד כולל חותמת, ולגבי הממונה - כולל חותמת אחת המוטבעת על פני עמודי החוזה ביחד.

22. כותרות

כותרת סעיפי החוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

23. תנאים כלליים

(א) על חוזה זה חלים דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט יהיה בית המשפט המוסמך בירושלים.

(ב) אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מסמכויותיו של מפקד האזור/ראש המינהל האזרחי באזור ליתן הוראות בצו בכל הנוגע לתוקפם של חוזים ובכל הקשור בזכות, חובה או חבות של צד מן הצדדים להם.

(ג) אין בחוזה זה כדי לגרוע מכוחם של מפקד כוחות צה"ל באיזור ו/או ראש המינהל האזרחי באיזור להפעיל

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011, *5575 ק.קהל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

סמכויותיהם על פי כל דין בנוגע לנכס זה.

חווה: 700/12	תנאים: 705/12	ת.הפקה: 10:15:18	29/04/2018	70126411 א
--------------	---------------	------------------	------------	------------

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011, 5575* ק.קהל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הממונה:

1. שם

תואר

המשרה

חתימה

סגל יוסי
ממונה על הרכוש הנטוש
והממשלתי

היוזם:

1. שם

מספר זהות

חתימה

י"ב סא סא
513790238

י"ב סא סא
PSAGOT WINERY LTD
513790238 ח.פ.

2. שם

תואר

המשרה

חתימה

הממונה על הרכוש
הנטוש והממשלתי

2. שם

מספר זהות

חתימה

המאשר:

אני החתום מטה מאשר כי זיהיתי את החותמים בעמודת "היוזם" לעיל לפי תעודות הזהות שהציגו בפני וכי חתמו על חוזה זה בנוכחותי.

שם _____ תואר המשרה _____ חתימת המאשר _____

כאשר היוזם הינו תאגיד/חברה/עמותה יש למלא ולהחתים:

אני עו"ד _____ המשמש כעו"ד של חב' _____

ח.פ. 513790238 מאשר בזה כי ביום _____ התייצבו בפני ח"ה:

1. _____ ת.ז. 01264819

2. _____ ת.ז. _____

3. _____ ת.ז. _____

המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי

ת"ד 43 בית-אל 90631 טל: 02-9977786 מוקד: 03-9411011 *5575 ק.קהל א,ב,ד: 9:00-13:00 בימים ג, ה: אין קבלת קהל

המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם החברה הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י תעודת זהות שהציגו בפני חתמו על חוזה זה בנכחותי.



חתימה וחותמת ע"י

נאמה שלף, Advocate & Authorized Mediator

מנחם בגין 7, Ramat-Gan

מס' רישוי: License No. 28732

20/6/18

תאריך

70126411 א

29/04/2018

ת.הפקה: 10:15:18

תנאים: 705/12

חוזה: 700/12